

עין משפט
נר מצוה

י:

לַמִּישְׁקָא טופרי. פירש (ס) בתוספתא דה"ה לדין שמותר לתקן צרולים דקרקע קשה ומתקלקל ומשום שאין צרולים צימי חכמים שאין צריך רק למשקל טופריה שהיה הקרקע מטונגת כמו צרוס"א היה אסור: **אִיצְטבא** ואקרופיטא.

עניני ספסל וקלת הם חלוקים כדלמרינן בריש פרק עשרה יוחסין (קדושין ד ע.) לתיבז מר אקרופיטא אמר ליה מי סני ספסל כדלמרי רבנן או איצטבא כדלמרי אינשי: **וּאִין מונעין רפואה מבהמה**.

(1) דברפואה דבהמה שיש בה מלאכה איירי אבל רפואה שאין בה איסור מלאכה רק גזירה משום שחיתת סממנין אפילו בשבת איכא מאן דשרי והלכה כמאן דשרי כדאי' צפ' במה בהמה (שבת דף נג.) דרש רבא הלכה כרבי יאשיה ליתא ליה גזירה משום שחיתת סממנין דברפואה דבהמה פ' דלסרוקי סוסיא שפירש דקונטרס אושטלי"ר בלעז * אין נראה לי דהא קי"ל דצין קירוד וצין קירלנף שרי (1) כדאי' סוף פרק שני דבילה (דף נג.) לר' שמעון דלמר דבר שאין מתכוין מותר וקיממא לן כוותיה אלא עינן אחר הוא:

בסבוס. פ' דקונטרס אנפשי"ר בלעז"ו ויש מפרשים ליקיי"ר ולשון כסוס משמע כן כדאי' פ' תולין (שבת דף קמא. ושם) מכנסכו מצפנים ואין מכנסכו מבחוץ גבי טיט: **קִימוּרִי** בירי. גרסינן צרי"ש ולא צידי גדלי"ת (8) והוי מענין צירית שהורה צפ' במה אשה יולאה (שם דף קג.) (וצפלק חוקת הצמטס) (צ"ב דף נד):

מוֹרְיָא במוליא ונצא בנצא אדעתא ושרי **בנצא אדעתא דארעא**. [א]וכן גרס רבינו גרשון ורז אלפס גרס **צפלק** מוליא צמוליא ונלא צנלא אדעתא דלרעא מוליא צנלא אדעתא דצי דרי משמע שיומא קרקע שוה צריך לתרוש מלידזש ואיפכל מסתבדל טפי לדידן צריך קרקע שוה לידוש יומר מלחרוש ושמא לפי שהיו דשין צמוריגין אין צריך קרקע שוה ויש מפרשים כדי לעשות דיר של בהמה (1):

פרקמטיא כל שהוא. פ' רבינו יצחק בתשובתו כי רבינו יעקב לא היה חושב הלוואת רצית פרקמטיא והא דלמר רבינא הוה מסיק וזי צצני אקרא דשנותא

משמע דחשיב פרקמטיא ולא שרי אלא משום דבר האבד היה אומר רבינו יעקב דסחורת יין היתה כדלמרינן בזהירו נשך (ב"מ עג.) רבינא הוה יתיב וזי לצני אקרא דשנותא ושפכי ליה טפי כופייתא אבל הלוואה דשולמונת בקציעות וחילוף נראה (1) דחשיב פרקמטיא: **וברביר האבד מותר**. פירוש דבר שחס לא ימכרנה עתה שמא לא ימכרנה יפה פעם אחרת ויפסיד מן הקרן אבל אם לא יפסיד מן הקרן אלא שלא ירויח כל כך אין זה חשוב דבר האבד וכל שכן לקנות סחורה שמא תהיה יותר ציוקר אחר המועד אבל לקנות יין כשר בתוך המועד מותר והר"ר יוסף פירש דיש לאסור דאף על פי שלא ימצא בזול הרי ימצא ציוקר ואין זה דבר האבד: כוורא

לחומכן לשנים ולאכולנ הכי צי"ט שרי דלאורך יום טוב קעביד: **מייצינו אסור**. לכושנן צמשי מוויאל ליחה שבהן לחון היינו אסור שעשכיו אינן מתלעים אלא לעשות מהן צימוקים לאכלנ בחול הוא מכיוון ואסור לתקן ציוס טוב מאכל דחול: **כיון דמסלעי**. אי לא דמייצינו: **כדבר האבד**. כלומר כסחורה שאדם יכול לעשותה במועד כדי שלא יפסיד בה אם לא עשאה הכי נמי מצי למייצינה דאי לא עביד הכי מתלעי ושרי: **פרקמטיא כל** שהוא. לעשות סחורה בחולו של מועד: **ובדבר האבד מותר**. שאם יש לו הפסד אם לא יעשנה לאותה סחורה מותר לעשותה אבל בחנם שלא להרויח אסור: **הוה מסיק וזי**. שהיו חייצין לו מעות בזהומו מקום:

ומהאי גיסא, אדעתא דדיקלא ואסיר. והני תוחלי, שרי למגורינהו, מימציענהו אסיר. בחגיגה בפרק אין דורשין או' שם משל אי משכחת תוחלא אכול כו', והם התמרים הרכים, הנקראים בטתית שודאן רטב. והדקל אשר בו אלו התמרים עליו דיבר בבאן, והתיר לחותכם מן הדקל ולא התיר לדורכם בנרתק שלהן, לעשותן כמו אלו הנקראים בטתית אל לוג. ורב פפא התיר את זאת מפני שמתלעלין. רב פפא אמר כיון דמתלען כפרקמטיא האבד דמי ושרי. ואמר רבא פרקמטיא כל שהוא אסור. אמר ר' אסי ברי אבין ובדבר האבד מותר. רבינא הוה ליה עיסקא דהוה מודבנא בשיתא אלפי, שהייה לבתר מוציא וכוניה בי"ב אלפי. רבינא הוה מסיק וזי בבני אקרא דשנאותאן, אתא לקמיה דרב אשי, א"ל, כיון דהאידינא משכחת להו ביומי דאחריני לא משכחת להו, כפרקמטיא האבד דמי ושרי.

משקין בית השלחין פרק ראשון מועד קמץ

אכל חמרא דריחא. שכן עושין שהיו טוחנים אגב חמורים לא מצי למישקל להסור חמרא כפרניו דלא מצי למטעון במועד אלא לצורך מועד כדמפרש לקמן פרק מי שהפך (דף יב:) הלכך טחינה מועטת יכול לטחון בחמור ולא מרעי ליה גידול צפרניו: **לאוקומי ריחא**.

להעמיד להשים הריחים זו על גז זו: **אמא ריחא**. העץ שהריחים צנוי עליו: **ולמיצני אוריא**. רפת צקר: **לסרוקי סוסיא**. להסריק סוסים במסרק של צרזל: **למיצני אקופיטא**. מה שמשימין הסבואה לתוכו לפני הסוסים שקורין מנייטור"ה בלעז": **איצטבא**. צנץ אצנים: **למישקל דמא**. להקיץ: **לכנסוס**. גיהון שקורין קוצנילו"ר: **קרמין**. צגדים: **מעשה הדיוט**. דמותר לעשותו בחולו של מועד דלאו מעשה אומן הוא: **קיטורי צידי אסי**. למיעבד במועד שכן היו עושין שהיו נוטלין כלים חלוקין והיו מחליקין עליהן צית יד של חלוקיהם מעשה אומן הוא ואסור. ל"א לכיך קמטין שאלס עושה צצית יד שממלאים אותה צקנה של שצלים חלקים ומקמטין פרווניצ"א בלעז": **דמסקיל סינקא**. שחופר משם האדמה לצורך הגורן לחצוט שם חטין לצורך המועד היינו אדעתא דצי דרי ושרי: **אדעסא דלרעא**. שחופר שדה לצורך זריעה אסור משום דדמי כחורש צי"ט: **מוליא צמוליא**. שנטל הקרקע ממקום גבוה ומניחו שם על גבי מקום גבוה היינו מוליא צמוליא: **ושא ננלא**. שחופר במקום נמוך ומניחו במקום נמוך דהיינו אדעתא דלרעא ואסור דזה דרכו של חורש שדה (א) שאינו משגיח בזהה מקום שירד המחרישה צקרקע אפילו במקום נמוך חורש והיינו דומיא דחרישה ואסור: **אכל שקל מוליא**. שנטל הקרקע ממקום גבוה: **ושא ננלא**. במקום נמוך היינו אדעתא דלרעא דצי דרי אדעתא דגורן דגורן שכן דרכו של גורן שמשוה הגרנות וזה מותר: **דזכי זוכיא**. שמכבד את הקרקע מעצים קטנים שעליה שנטלס: **אדעסא דציני**. אם ליקטן אדעתא דעצים להסיקן דנקט רכרבי ושצק זוטרי: **אדעסא דלרעא**. דלהכי ליקטן שרונה לזרוע הקרקע שנוקט גדולים וקטנים אסור (1): **אדעסא דכוורי**. שעושין המים שיוצאין מן הגומא של ציצר לחוץ אם לצורך שינא המים וישתיירו הדגים מותר:

גזון דפסח סרי צצי. חד שצו נכנסין המים לגומא ונכנסין אף הדגים לגומא וחד שהמים יוצאין חוץ לגומא והדגים משתיירים בתוכה ולוקחים אותם שרי דהיינו אדעתא דכוורי: **דלרעא**. דפתח חד צבא שצו נכנסים המים לגומא ואדך פתח שצו יוצאין המים לחוץ לא פתח: **אדעסא דלרעא**. ששכסגומא מליאה מים יוצאין המים למעלה ומשקין כל השדה וכי האי גוונא אסור: **דפשא דיקלא**. שזומר הדקל מן הענפים שצו: **אדעסא דחיוסא**. דרלויין למאכל בהמה דנקט מן הענפים דמחד גיסא צין לחין צין יבשין לצורך מאכל בהמה היינו דחיותא ושרי: **דנקיט מהאי גיסא**. דדיקלא ומהאי גיסא ענפים יבשין שצו היינו אדעתא דדיקלא ואסור: **הני תמרי תוחלי**. תמרים שלא נתבשלו כל צרכן: **מיגורינהו**. מייצינו אסור. לכושנן צמשי ומוויאל ליחה שבהן לחון היינו אסור ששכשיו אינן מתלעים אלא לעשות מהן צימוקים לאכול דחול: **כיון דמסלעי**. אי לא דמייצינו: **כדבר האבד**. כלומר כסחורה שאדם יכול לעשותה במועד כדי שלא יפסיד בה אם לא עשאה הכי נמי מצי לעשות סחורה בחולו של מועד: **ובדבר האבד מותר**. שאם יש לו הפסד אם לא יעשנה לאותה סחורה מותר לעשותה אבל בחנם שלא להרויח אסור: **הוה מסיק וזי**. שהיו חייצין לו מעות בזהומו מקום:

בצא. גומא (שם). מוליא במוליא. התל הרחבי במקומו והספילו נתנן מגבהו כפייתו ללדדין שלא יתקן כל כך, וכן **בצא בנצא**. שפמי הגומא הספיל וגירר לאמצעימה ונעשית הגומא חלקה, הרי הגומות לצד והתלים לצד והרי יש כאן מקומות מקומות חלקים כל אחד לצדו (שם). אדעתא דבי דרי. רלאו הוא לחצוט חטים ולא לחרישם (שם). שקל מוליא ושרא **בנצא אדעתא דארעא**. לקח התל והסלין בגומא מנלא ששהוה כל הקרקע, איכא לממר דלחרוש עשה שלא מתעבד המחרישה (שם). דוכי זיכי. מכבד ומטהר את השדה מקמטים ועשבים רעים (שם). אדעתא דציבי. לנקט עלים לשרוף (שם). שקל רבדרי וזוטרי. איכא למיתלי אדעתא דלרעא, אכל שצק וזערי ליכא למיתלי אלא אדעתא דציני לחור. דגדולים הרלון לשריפה מלקט (שם). דפתח מיא לארעיה. שיכנסו בשדה (שם). המשך בעמוד הבא.

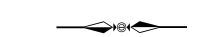
מסורת הש"ס

(א) וצ"ל רב וי"א ברא"ש ובערוך ערך אקרפטא], (ב) וצי' ביצה כג. א.], (ג) וצ"י כ"י מתקמא העמיקו נוסח הגמ' קטורי צי ידי ע"ש], (ד) צ"ב כג. א.], נלקמן יא. א.], (ו) וצי' צ"מ עג. א.], (ז) דקים כקדום ביצה. ערוך], (ח) וצי' חוס' צ"ב כג. ד"ה מוליא],



הגהות הב"ח

(א) אמר רבא מאן דמתקיל חיקלא אדעתא. צ"ב כן ה"א גירסת רש"י וימוקין יוסף ופירוש משקל השדה: (ב) שם ונלא צנלא אדעסא דארעא שקל מוליא ושרא צנלא אדעסא דבי דרי כו' כ"ל: (ג) רש"י ד"ה וא נלא כו' שאיט משגיח בזהו מקום. צ"ב פירוש דרכו של חורש איטו אלא לפיכא דלרעא עי' לעיל דף ז ע"ב: (ד) ר"ה אדעסא דלרעא דלרעא דלרעא כו' אסור מה"ד דפתח מיא לארעיה שערשין חורר והמים יוצאין מן הגומא: (ה) תוס' ד"ה למשקל כו' פ' בתרופות כו' לתקן צרולים דכוין דהקרקע קשה ומתקלקל: (ו) ד"ה ואלו מונעין רפואה מבהמה בראה דברפואה דבהמה: (ז) בא"ד וצין קרלנף שרי אפילו ברי"ט כדלמא: (ח) ר"ה קיטורי כו' ולא צידי גדלים. צ"ב פירוש דים גורסין צידי גדלי"ת ופי' לעשות קשרי צית דייס אסור מפני שעשוע מעשה אומן וכן ה"א גירסת הרמב"ם: (ט) ד"ה מוליא כו' אדעתא דארעא שקל מוליא ושרי צנלא אדעסא דבי דרי וכן גרס ר"ג ור"א גרס בסיפ' כו' צנלא אדעסא דבי דרי מוליא צנלא אדעסא דארעא משמע שיומא כו' כ"ל: (י) ד"ה פרקמטיא כו' בקציעות וחילוף נראה דלא חשיב פרקמטיא:



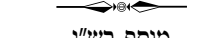
גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואין מונעין וכו' אין צ"ל דהא קי"ל. עיין ברא"ש דהגוסא' דהגוסא' ה"א רב. ולפי' לק"מ דכך לשעמיה דס"ל דבר שאין מתכוין אסור. ואסור קרלנף צי"ט:



הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה מוליא צמוליא כו' וכן גרס ר"ג ורב אלפס משמע שיומר קרקע שוה צריך לתרוש כו' ושמא לפי שהיו דשין כו' וי"מ כדי לעשות דיר כו' ורש"י גרסם בסיפ' מוליא צמוליא ונלא צנלא אדעסא דלרעא מוליא צנלא אדעסא דבי דרי כ"ל:



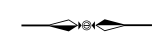
מוסף רש"י

קיטורי בירי. שעושין למצי שוקים ולמצי ידים של חלוקין השכים שמקמטין אותן על עץ חלק או על אגודה של קשים וקורין אפרונוצי"ר, וקטורי לשון קשר (ביצה כג. ושם): (בירי). מאן דמתקיל ארעא. מקור המכשולות ומשוה פני הקרקע שמהם חלקה ולא חסכל המחרישה ואשגרא חסכל. (רשב"ם ב"ב ד. א.) אדעתא דבי דרי. גורן לדוש שם שטואה (שם). אדעתא דארעא. שמהם טוחה לתרום (שם). מוליא. גצשיות (ב"מ קס.) (רשב"ם ב"ב כ. ד.)

בצא. גומא (שם). מוליא במוליא. התל הרחבי במקומו והספילו נתנן מגבהו כפייתו ללדדין שלא יתקן כל כך, וכן **בצא בנצא**. שפמי הגומא הספיל וגירר לאמצעימה ונעשית הגומא חלקה, הרי הגומות לצד והתלים לצד והרי יש כאן מקומות מקומות חלקים כל אחד לצדו (שם). אדעתא דבי דרי. רלאו הוא לחצוט חטים ולא לחרישם (שם). שקל מוליא ושרא **בנצא אדעתא דארעא**. לקח התל והסלין בגומא מנלא ששהוה כל הקרקע, איכא לממר דלחרוש עשה שלא מתעבד המחרישה (שם). דוכי זיכי. מכבד ומטהר את השדה מקמטים ועשבים רעים (שם). אדעתא דציבי. לנקט עלים לשרוף (שם). שקל רבדרי וזוטרי. איכא למיתלי אדעתא דלרעא, אכל שצק וזערי ליכא למיתלי אלא אדעתא דציני לחור. דגדולים הרלון לשריפה מלקט (שם). דפתח מיא לארעיה. שיכנסו בשדה (שם). המשך בעמוד הבא.

לעזי רש"י

מנייטור"ה [מנייטור"ה]. איכות. קובילייר. לכבס, לנקות. פרווניצ"א [פרונוצי"ר]. לקפל (כלים בשפת הבגד לזר), אושטלייר (בתוס') [אישטורילייר]. לטרוק במסרק אנפשי"ר (בתוס') אנפשי"ר. לעמלן.



רבינו חננאל

אבל חמור הטוחן ביריחים לא. רב יהודה שרא ליתול צפרנים של חמור הטוחן ביריחים ולאוקמי ריחא ולמיצני ריחא ולמיצני אמא הריחים ולמיצני אוריא, פ' ארויות סוסיס. רבא שרא אקופיטא וציצטבא. רבא שרא למשקל דמא, תניא נמי הכי, מקיזין דם לבהמה ואין מונעין רפואה לבהמה בחולו של מועד. רבא שרא לכסכוסי קירמי. ופירשו, כיכוסט מעשה הדירות הוא. פ' בסוף הוזהב אמרי' ר' יהודה שרא לכסכוסי קירמי, ופירשו הגאונים, (8) תרטיב (ר') אמתננה ודחליינא. אמר רב חסדא קיטורא בידא אסיר, מעשה אומן הוא, במס' יום טוב פרק ב'. אמר רבא, מאן דתקיל חיקלא, (9) פ' אגלח וגה אצארן וגעלחא מוערתאל. אי שקיל וריבכ מוליא במוליא ונצא בנצא, העפר הדין נותן בריך והקשה בקשה, אדעתא דבי דרי עביד ושרי. פ' מוליא בנצא, הדין בקשה, אדעתא דארעא ואסיר. וכן מאן דוכי זוכיא, פ' מסקל ונפקה הקרקע שקיל רבדרי, פ' העצים הגדולים נוטל ומניח הקיסמין קטנים, אדעתא דציבי ושרי. שקיל רבדרי וזוטרי, אדעתא דארעא עביד ואסיר. וכן מאן דפתח מיא בארעיה, מייילי מהאי גיסא ודנפקי מהאי גיסא, אדעתא למיצי כוורי הוא ושרי, מחד גיסא, אסיר. וכן מאן דפשה דיקלא, מחד גיסא אדעתא דחיותא שרי, מהאי גיסא

^[1] לפי הנראה הולאת הדברים בלה"ק שאל לרעוב כרבי היות כדי נקוטם

^[2] הולאת הדברים בלה"ק ענינו דקויה. ופי' דקד את פני הארץ כי יעשה עפר.